

FORMAS DE EXERCER

Por Maiara Tófano

NA PRÁTICA.

Lei 6.530/78:

Art 3º Compete ao Corretor de Imóveis exercer a intermediação na compra, venda, permuta e locação de imóveis, podendo, ainda, opinar quanto à comercialização imobiliária.

A própria legislação nos traz na prática como podemos exercer a profissão de Corretor de Imóveis.



NA PRÁTICA.

A palavra que define a nossa profissão é INTERMEDIACÃO.

Pela definição do Dicionário:
"existir de permeio, situar-se entre".

Dessa forma, podemos concluir que nós **sempre teremos 2 clientes**:
comprador e vendedor, locador e locatário.



A INTERMEDIACÃO NA LOCAÇÃO DE IMÓVEIS.

O aluguel é um tema muito específico, que requer um grande conhecimento, pois é regido pela Lei do Inquilinato, a **Lei 8.245 de 18 de Outubro de 1991**, é a legislação que trata dos regramentos acerca da locação de imóveis urbanos dentro do território nacional.

Além da Lei citada, existem outros tipos de locação que não necessariamente são tratadas na Lei do Inquilinato, pois essa se destina apenas aos imóveis urbanos. Ou seja, arrendamentos, imóveis rurais, contratos específicos como *“build to suit”*, dentre outros.

A INTERMEDIACÃO NA LOCAÇÃO DE IMÓVEIS.

A locação consiste em uma moradia continuada, e por isso nós temos 2 clientes: Locador e Locatário.

O Locador é o proprietário do imóvel. Um cliente às vezes menosprezados por corretores por estar sempre na Carteira de Clientes. Porém, merece total atenção pois é ele quem paga nossos honorários.

O Locatário é o inquilino, àquele que aluga o imóvel para morar.

Na Lei, temos listadas três formas de locação: residencial, não residencial e temporada.

A INTERMEDIACÃO NA LOCAÇÃO DE IMÓVEIS.

Residencial Urbano: são as locações normais que conhecemos para morar. Geralmente, o que determina essa locação é o prazo, que pode ser superior ou inferior a 30 meses. Também é caracterizada pelas garantias.

Temporada: são as locações com prazo de até 90 dias. Atenção: 90 dias não são 3 meses. A locação não pode ultrapassar este prazo.

Locação Não Residencial: São as locações comerciais, que seguem regras peculiares também determinadas em lei.

A INTERMEDIACÃO NA LOCAÇÃO DE IMÓVEIS.

Residencial Urbano: são as locações normais que conhecemos para morar. Geralmente, o que determina essa locação é o prazo, que pode ser superior ou inferior a 30 meses. Também é caracterizada pelas garantias.

Temporada: são as locações com prazo de até 90 dias. Atenção: 90 dias não são 3 meses. A locação não pode ultrapassar este prazo.

Locação Não Residencial: São as locações comerciais, que seguem regras peculiares também determinadas em lei.

LOCAÇÃO.

Para trabalhar com uma locação bem feita, você precisa de várias ferramentas e um mínimo de estrutura.

Em setores, podemos listar: Pré Atendimento e Recepção, Atendentes de Locação para tirar dúvidas dos clientes, Jurídico para formatar os contratos, o Financeiro para que possa administrar, Manutenção, Vistoria e Suporte são fundamentais para o acompanhamento do cliente.

Por isso, se você for autônomo e quer desenvolver uma boa carteira de locação, é mais viável ser uma imobiliária, visto que demandará muito de você fazer tudo isso sozinho.



LOCAÇÃO.

DICA: Uma forma de trabalhar com a locação de maneira autônoma é “Vender” a Locação, e não administrar.

Uma prática comum no mercado, onde o corretor de imóveis consegue encontrar um cliente no perfil do imóvel, gera o contrato e entrega ao proprietário para que faça a administração do mesmo. Os honorários, geralmente, são de 1 aluguel inteiro para o corretor.

Porém é preciso ter CUIDADO, pois se o cliente se tornar um cliente inadimplente, ou trazer danos ao imóvel, a sua imagem pode ficar comprometida com o proprietário.



A INTERMEDIÇÃO NA COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS.

Antes de falarmos estritamente da compra e venda, vamos falar sobre o que é importante você expor na hora de realizar uma compra e venda como corretor de imóveis e não ter problemas!

Você conhece o termo **Responsabilidade Civil**? Ela existe também na nossa profissão e está listada no Código Civil.

Art. 723. O corretor é obrigado a executar a mediação com diligência e prudência, e a prestar ao cliente, espontaneamente, todas as informações sobre o andamento do negócio.

Parágrafo único. Sob pena de responder por perdas e danos, o corretor prestará ao cliente todos os esclarecimentos acerca da segurança ou do risco do negócio, das alterações de valores e de outros fatores que possam influir nos resultados da incumbência.

A INTERMEDIACÃO NA COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS.

No ato de comprar e vender é necessário olharmos além dos nossos honorários.

Já vimos aqui quais são as definições de um corretor de imóveis, o que implica se agirmos de maneira errônea, e a complexidade dessa profissão.

Na compra e venda também temos 2 clientes: os vendedores e os compradores. Os vendedores são os proprietários do imóvel.

E antes de colocarmos um imóvel à venda, temos passos importantes para não colocarmos os compradores numa “furada”, e consequentemente nós mesmos.

VENDEDOR.

São muitas as implicações que podem acontecer no decorrer de uma venda imobiliária, e não queremos que isso aconteça na hora da assinatura do contrato, em que já fizemos praticamente “tudo”, como: atender o cliente, entender suas necessidades, visitar, o cliente gostar, etc.

Por isso, a primeira coisa a se fazer é: **saber se o vendedor é, de fato, proprietário daquele imóvel.** E como fazer isso?

Emitindo uma **certidão de ônus** no Cartório de Registro da circunscrição do imóvel.



VENDEDOR.

Após a verificação de que o vendedor é, de fato proprietário, é necessário emitir todas as certidões em nome dos proprietários deste imóvel.

Importante aqui **saber o estado civil do vendedor**, pois se ele é casado em regime parcial de bens, deve-se emitir as certidões no nome do cônjuge.

As certidões são: Federal, Estadual, Municipal, Débitos e Ações Trabalhistas, Ações Judiciais Estaduais e Federais, e Municipal do Imóvel. Podem surgir outras, dependendo do tipo e região do imóvel, como Nada Consta Condominial em caso de Apartamentos.



VENDEDOR.

Após a verificação de que todas as certidões emitidas estão regulares, aí sim é hora de fazer o **Termo de Autorização de Venda**, que deverá ser assinado pelo proprietário e cônjuge, e também pelo corretor e imobiliária.

Dica: sempre archive as certidões emitidas, pois pode acontecer de surgir fatos novos após a emissão das suas certidões, visto que todas elas têm validades variadas. Essa é uma forma de comprovar, caso aconteça algo, que você não se omitiu!



COMPRADOR.

O comprador de imóvel tem **um perfil de cliente muito diferente** do consumidor em geral, pois este não tem muita noção de como comprar um imóvel, por isso se faz fundamental o papel do Corretor de Imóveis.

Esse é o cliente que todo corretor imobiliário busca: o comprador de imóveis.

Então o primeiro ponto é: **onde encontrá-lo?** Muitas pessoas acham que são nos Portais ou Rede Sociais, mas a verdade é que o comprador já está no seu ciclo de relacionamento. Por isso, se me permite uma preciosa dica: comunique aos seus familiares e amigos que você é corretor de imóveis, isso fará grande diferença!



COMPRADOR.

Após encontrá-lo, o **segundo passo** você provavelmente diria ser o **agendamento da visita**, mas eu particularmente discordo disso.

Na minha experiência, eu diria que este é um erro primário dos nossos colegas. O segundo passo: **é conhecer o seu cliente.**

O que ele anseia para a vida e para a família dele? O que fez ele gostar daquele imóvel? Ele conhece a região pelo qual está interessado? Tem recursos suficientes para adquirir aquele imóvel?

São muitas perguntas que precisamos responder antes de mostrar inúmeras opções (se você faz isso, será um mostrador de imóvel).



COMPRADOR.

Feita a anamnese e entendido, sempre sugiro ao cliente fazer o que intitulo de **estudo orçamentário**.

Neste estudo, faço ao clientes as perguntas necessárias para entender o seu **potencial de compra**. Uma forma de economizar o tempo dele, e conseqüentemente o meu.

Atenção: a abordagem aqui é muito sutil, e demonstrando o quão importante e fundamental é esta etapa para que o cliente fique munido de **informações** e **ajudá-lo na escolha das opções** que **atendam suas necessidades**.



COMPRADOR.

Após o entendimento e levantamento das informações é que vamos para o grande momento: a **visita ao imóvel!** E a primeira dica é: **vá conhecer o imóvel pessoalmente!**

As dicas que eu dou é: procure destacar os pontos altos do imóvel alinhado com as necessidades do cliente, saiba todas as informações (exemplo: preço do condomínio), saiba se retirar e permitir que seus clientes conversem entre si, ou até mesmo fiquem um tempo sozinho no imóvel. Eles precisam se imaginar morando naquele lugar, dê espaço para que isso aconteça.



COMPRADOR.

Se o seu cliente gostar, caminhamos para proposta e fechamento!

No fechamento é muito importante que, independente da forma de pagamento, você faça um contrato chamado: **Contrato de Promessa de Compra e Venda**, pois é ele que irá reger todas as regras, inclusive onde deverá **constar a sua intermediação nessa negociação**, com a cláusula descrevendo seus honorários, forma e local de pagamento!

Lembre-se: o mais importante aqui não é vender para o cliente, é deixá-lo satisfeito, e a venda será uma consequência disso. Mas você terá aqui o mais importante se ele estiver satisfeito: a indicação dele para outros clientes!



A INTERMEDIACÃO NA PERMUTA DE IMÓVEIS.

Por permuta podemos entender: troca de coisas entre seus respectivos donos; troca recíproca.

Dessa forma, a permuta pode ser no todo ou em parte, bem como pode ser de bens diferentes, como imóveis, onde se troca um imóvel pelo outro, ou dar-se um imóvel de menor valor como parte de pagamento.

Ou com bens móveis, como carros, motos. Ou até em produtos, como itens que serão usados na construção: pisos, metálicos, etc.

Uma permuta muito comum também acontece na Incorporação Imobiliária, onde o proprietário do terreno em que será construído o edifício pode, ao invés de aceitar dinheiro, permutar nas unidades que serão ali edificadas.

A INTERMEDIACÃO NA PERMUTA DE IMÓVEIS.

E como fica a comissão do corretor na permuta de imóveis? Há muitas discussões sobre isso.

Na permuta de imóveis ocorre a troca de bens imóveis, sendo que neste caso não há a figura do comprador e do vendedor, pois ambas as partes estão permutando. De modo que não existe uma contraprestação em dinheiro, não existe um “preço” na negociação.

No caso de existir necessidade do pagamento de uma diferença em dinheiro, em que uma parte entrega um imóvel de menor valor e paga, ainda, uma quantia em dinheiro, ocorre na verdade a compra e venda. Em geral, o CRECI orienta a ter sempre o pagamento. Geralmente, em casos da permuta ser superior ao valor de 50% do imóvel, a mesma é devida pelo proprietário do imóvel que está sendo permutado.

PARECER OPINATIVO COMERCIALIZAÇÃO DE IMÓVEIS.

A última atividade atribuída ao Corretor de Imóveis pelo *caput* do artigo 3º é o **parecer opinativo da comercialização imobiliária**, que consiste na **avaliação do imóvel**.

Em outras palavras, todo corretor pode avaliar o preço de venda dos imóveis, quando solicitado pelos clientes. Porém, perceba que o parecer permitido por este artigo é apenas opinativo.

Para a emissão de um parecer técnico de avaliação mercadológica (PTAM), utilizado em processos judiciais de inventários, separação, quando se demanda um laudo técnico profissional, somente por corretores que fizeram o curso de avaliação de imóveis e possuem o CNAI (Cadastro Nacional de Avaliadores de Imóveis). Sendo assim, não é permitido à todos os corretores.

PARECER OPINATIVO COMERCIALIZAÇÃO DE IMÓVEIS.

Uma avaliação imobiliária, independente de qual seja, opinativa ou técnica, é uma das maiores responsabilidades da nossa profissão.

Por isso, para emissão de um laudo técnico é necessário fazer um curso a parte e se cadastrar no CNAI. Pois é obrigatório que no laudo constem as metodologias utilizadas para esta avaliação, e o mesmo deve seguir as normas da ABNT.

Minha sugestão é que você só faça isso quando se sentir extremamente conhecedor do seu mercado, pois o PTAM tem um prazo de 5 anos.

Por fim, quem coloca preço nos imóveis nunca é o corretor, nós somos um transmissor. Quem coloca preço nos imóveis é o mercado, e mesmo que a margem de erro seja pequena, pode impactar significativamente a vida dos nossos clientes.

OUTRAS FORMAS DE EXERCER.

Como nossa profissão é dinâmica, vai muito além daquelas listadas na Lei.

O céu é o limite quando se trata de Técnico de Transações Imobiliárias, por isso trago aqui outras formas de exercer essa profissão.

São várias, você pode: se tornar um desenvolvedor de produtos imobiliários, observando a demanda e oferta da sua cidade. Assessor de investimentos imobiliários - em 2020, 43% dos imóveis foram vendidos para investidores.

Trabalhar com incorporação e construtoras, com o nicho em lançamentos. Pode se tornar gestor de imobiliária, ou até mesmo trabalhar como síndico profissional e/ou condomínios.

Pode também nichar sua área de compra e venda, falaremos mais para frente!

As possibilidades são muitas!



iBREP  escola
imobiliária